| 9.3 보건의료인력 법적 기준 | | | |
|---|---|---|---|
| 규 정 번 호 | 9.3 | 제 정 일 | 3주기 규정집 제정 |
| 관 련 인증기준 | 9.3 보건의료인력 법적 기준 | 최근 개정일 | 2025-10-15 |
| 담 당 부 서 | 원무과 | 시 행 일 | 2025-11-01 |
| 검 토 책 임 자 | 병원운영위원회 | 검 토 주 기 | 2년 |
| 승 인 책 임 자 | 병원장 | 검토 예정일 | 2027-10-15 |
| 관 련 근 거 | 1. 의료법 16조<br>2. 의료법 시행규칙 제38조, 제39조의5 | | |

**▣ 목적 (Purpose)**

요양병원의 특성에 적합한 적정 보건의료인력을 확보하고 관련 법적 기준을 준수함으로써, 환자에게 안전하고 질 높은 의료서비스를 제공함을 목적으로 한다.

**▣ 정책 (Policy)**

1. 의사인력 법적기준을 준수한다.
2. 간호인력 법적기준을 준수한다.
3. 기타 보건의료인력 법적기준을 준수한다.
4. 당직 의료인력 법적기준을 준수한다.
5. 시설 안전관리를 담당하는 당직근무자 법적기준을 준수한다.

**▣ 지침 및 절차 (Guidelines & Process)**

**1. 의료인 법적기준**

**가. 본원은 요양병원으로서 의료법 및 의료법 시행규칙, 규정에서 요구하는 인력기준을 준수한다.**

**나. 의사인력과 간호인력 법적기준 : 의료법 시행규칙 제38조 제1항 [별표5]**

| 구 분 | 요 양 병 원 |
|---|---|
| 의 사 | • 연평균 1일 입원환자를 80명까지는 2명으로 하되, 80명을 초과하는 입원환자는 매 40명마다 1명을 기준으로 함. (한의사를 포함하여 환산함)<br>• 외래환자 3명은 입원환자 1명으로 환산함. |
| 치과의사 | • 추가하는 진료과목당 1명<br>(법 제43조 제3항에 따라 치과 진료과목을 설치하는 경우) |
| 한의사 | • 연평균 1일 입원환자 40명마다 1명을 기준으로 함. (의사를 포함하여 환산함)<br>• 외래환자 3명은 입원환자 1명으로 환산함. |
| 간호사 | • 연평균 1일 입원환자 6명마다 1명을 기준으로 함.<br>(다만, 간호조무사는 간호사 정원의 3분의 2범위 내에서 둘 수 있음)<br>• 외래환자 12명은 입원환자 1명으로 환산함. |

**2. 기타 인력 법적기준(의료법 시행규칙 제38조 제2항)**

| 의료기관 종류 | 약사 정원 |
|---|---|
| 요 양 병 원 | • 1인 이상의 약사 또는 한약사.<br>다만, 200병상 이하의 경우에는 주당 16시간 이상의 시간제 근무 약사 또는 한약사를 둘 수 있다. |
| ※ 비고 : 약사 수의 산정 시 그 수가 1미만인 경우에는 1로 하고, 1이상인 경우 소수점은 반올림한다. | |

**가. 약사(의료법 시행규칙 제38조 관련 [별표 5의 2])**

**나. 영양사 : 입원시설을 갖춘 종합병원 · 병원 · 치과병원 · 한방병원 또는 요양병원에는 1명 이상의 영양사를 둔다**

**다. 의료기사 : 보건복지부장관이 정하는 바에 따라 각 진료과목별로 필요한 수의 의료기사를 둔다.**

**라. 간호조무사 : 보건복지부장관이 정하는 바에 따라 필요한 수의 간호조무사를 둔다.**

**마. 사회복지사 : 보건복지부장관이 정하는 바에 따라 필요한 수의 사회복지사를 둔다.**

**3. 당직 의료인력 법적기준**

**가. 의료법 제41조(당직의료인)에 의거하여 각종 병원에는 응급환자와 입원환자의 진료 등에 필요한 당직의료인을 두어야 한다.**

**나. 의료법 시행규칙 제39조의5 제2항에 따라 요양병원에 두어야 하는 당직의료인의 수는 입원환자 300명까지는 의사 · 치과의사 또는 한의사의 경우에는 1명 입원환자 300명을 초과하는 300명마다 의사 · 치과의사 또는 한의사의 경우에는 1명, 간호사의 경우에는 입원환자 80명까지는 1명, 입원환자 80명을 초과하는 80명마다 1명을 추가한 인원 수로 한다.(17.6.21)**

**4. 시설 안전관리를 담당하는 당직근무자 배치**

**가. 의료법 시행규칙 제38조 제2항 제7호에 의거 하여 요양병원에는 시설 안전관리를 담당하는 당직근무자를 1명 이상 둔다.**

**나. 본원은 시설물 안전관리와 화재 등 위급 상황 시 신속한 대처를 위해 야간 및 공휴일에 의료인이 아닌 당직근무자를 1명 이상 배치하여 운영한다.**

▣ 규정 개정일 [누적]

2025년 10월 15일 개정하고 2025년 11월 1일 시행한다.

| 승 인 책 임 자 | 병 원 장 | 이름 | | 서명 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 승 인 일 | . . . | | | | |